CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số CC 4567

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Số: 2026/HĐBĐ/0456

Tài liệu MẪU, dữ liệu nhân thân – tài sản – tổ chức đều GIẢ ĐỊNH, được tạo để kiểm thử kỹ thuật chức năng AI-OCR. Không phải bản sao của bất kỳ hồ sơ, cá nhân, tổ chức hay cơ quan có thật nào; không có giá trị pháp lý. Các dẫn chiếu văn bản pháp luật chỉ mang tính minh họa cho bố cục tài liệu.

Căn cứ:

– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

– Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

– Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm;

– Hợp đồng tín dụng số 2026/HĐTD/0456 ký ngày 18/08/2026 giữa Ngân hàng và Bên vay;

– Chứng thư thẩm định giá số 268/2026/CT-TĐGMT ngày 01/08/2026 do Công ty TNHH Thẩm định giá Mẫu Thử phát hành;

– Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày 20/08/2026, tại Văn phòng Công chứng Mẫu Thử, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm các bên:

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (sau đây gọi là “Bên A” hoặc “Ngân hàng”):

Tên tổ chức	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MẪU THỬ
Tên viết tắt	NGÂN HÀNG MẪU THỬ
Trụ sở chính	Tòa nhà Mẫu Thử, số 199 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy phép hoạt động	Giấy phép thành lập và hoạt động số 00/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 15/01/2005 (số hiệu giả định)
Mã số thuế	0300000000
Đơn vị trực tiếp giao dịch	Chi nhánh Mẫu Thử – Phòng Giao dịch Bến Thành – Số 88 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện	Bà PHẠM THỊ HỒNG – Chức vụ: Giám đốc Phòng Giao dịch Bến Thành
Theo ủy quyền tại	Văn bản ủy quyền số 112/2026/UQ-MT ngày 05/01/2026 của Tổng Giám đốc
Điện thoại	028 3999 0000

BÊN THẾ CHẤP (sau đây gọi là “Bên B”):

Đồng sở hữu tài sản thế chấp, gồm hai (02) cá nhân là vợ chồng:

1. Ông	TRẦN VĂN MINH
Ngày sinh	12/05/1985
Căn cước công dân số	079085012345, cấp ngày 10/03/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi thường trú	Số 45 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại	0909 123 456
2. Bà	NGUYỄN THỊ LAN
Ngày sinh	20/08/1987
Căn cước công dân số	079187054321, cấp ngày 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi thường trú	Số 45 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Quan hệ hôn nhân	Vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số 123/2010/QT-KH ngày 15/02/2010 do Ủy ban nhân dân Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (theo địa giới tại thời điểm cấp) cấp

BÊN VAY (sau đây gọi là "Bên vay"):

Ông TRẦN VĂN MINH, Căn cước công dân số 079085012345, là bên vay vốn theo Hợp đồng tín dụng số 2026/HĐTD/0456 ngày 18/08/2026. Trong Hợp đồng này, Bên vay đồng thời là một trong hai đồng sở hữu tài sản thế chấp.

Các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng thế chấp này (sau đây gọi là "Hợp đồng") với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

"Tài sản thế chấp" là toàn bộ tài sản được mô tả tại Điều 2 của Hợp đồng này, bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hiện có và hình thành trong tương lai trên thửa đất, cùng toàn bộ hoa lợi, lợi tức, quyền tài sản phát sinh từ tài sản đó.

"Nghĩa vụ được bảo đảm" là toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Bên vay đối với Ngân hàng được xác định tại Điều 4 và Điều 5 của Hợp đồng này.

"Hợp đồng tín dụng" là Hợp đồng tín dụng số 2026/HĐTD/0456 ký ngày 18/08/2026 giữa Ngân hàng và Bên vay, bao gồm toàn bộ các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế và các khế ước nhận nợ được lập trên cơ sở hợp đồng đó.

"Sự kiện vi phạm" là bất kỳ sự kiện nào được quy định tại Điều 15 của Hợp đồng này làm phát sinh quyền xử lý tài sản thế chấp của Ngân hàng.

"Giá trị tài sản thế chấp" là giá trị được các bên thỏa thuận tại Điều 3, chỉ dùng làm cơ sở xác định mức cấp tín dụng, không phải là giá bán tài sản khi xử lý.

"Ngày làm việc" là ngày làm việc của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật.

"Cơ quan đăng ký" là cơ quan có thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

"Bên thứ ba" là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không phải là các bên tham gia ký kết Hợp đồng này.

"Tỷ lệ bảo đảm" là tỷ lệ giữa tổng dư nợ thuộc nghĩa vụ được bảo đảm tại một thời điểm và giá trị tài sản thế chấp được xác định lại gần nhất, tính theo phần trăm.

"Thông báo" là văn bản do một bên gửi cho bên kia theo phương thức và địa chỉ quy định tại Điều 20 của Hợp đồng này.

"Sự kiện bất khả kháng" là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, theo quy định tại Điều 21 của Hợp đồng này.

"Ngày đến hạn" là ngày mà theo Hợp đồng tín dụng hoặc khế ước nhận nợ, Bên vay phải thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm cho Ngân hàng.

Điều 2. Tài sản thế chấp

2.1. Bên B đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của mình để thế chấp cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

a) Quyền sử dụng đất:

Thửa đất số	123
Tờ bản đồ số	45
Địa chỉ thửa đất	Số 45 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ghi theo Giấy chứng nhận)
Diện tích	80,5 m² (Tám mươi phẩy năm mét vuông)
Mục đích sử dụng	Đất ở tại đô thị
Thời hạn sử dụng	Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng	Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất

b) Tài sản gắn liền với đất:

Loại tài sản	Nhà ở riêng lẻ
Kết cấu	Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông
Số tầng	01 trệt, 02 lầu
Diện tích xây dựng	65,0 m²
Tổng diện tích sàn	195,0 m²
Năm hoàn thành xây dựng	2013

c) Giấy chứng nhận về tài sản thế chấp:

Tên giấy chứng nhận	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số phát hành	CS 123456
Số vào sổ cấp giấy	CS 00123
Ngày cấp	05/06/2015
Cơ quan cấp	Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Người đứng tên	Ông TRẦN VĂN MINH và Bà NGUYỄN THỊ LAN

2.2. Tài sản thế chấp bao gồm cả các tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lai trên thửa đất nêu tại khoản 2.1, các phần cải tạo, mở rộng, sửa chữa, nâng cấp làm tăng giá trị tài sản, mà không cần phải ký thêm văn bản sửa đổi Hợp đồng này.

2.3. Trường hợp tài sản thế chấp bị thu hồi, trưng mua, trưng dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì toàn bộ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà Bên B được nhận trở thành tài sản thế chấp thay thế và được chuyển vào tài khoản do Ngân hàng chỉ định để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm.

2.4. Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm được chi trả cũng thuộc tài sản thế chấp theo Hợp đồng này.

Điều 3. Giá trị tài sản thế chấp

3.1. Các bên thống nhất giá trị tài sản thế chấp tại thời điểm ký kết Hợp đồng này là **5.200.000.000 đồng** (bằng chữ: Năm tỷ hai trăm triệu đồng), trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 4.300.000.000 đồng;
- Giá trị tài sản gắn liền với đất: 900.000.000 đồng.

3.2. Giá trị nêu tại khoản 3.1 được xác định trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá số 268/2026/CT-TĐGMT ngày 01/08/2026 do Công ty TNHH Thẩm định giá Mẫu Thử phát hành ngày 01/08/2026 và Biên bản thỏa thuận giá trị tài sản thế chấp được các bên ký cùng ngày.

3.3. Tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị tài sản thế chấp tại thời điểm ký Hợp đồng là 67,3%.

3.4. Giá trị tài sản thế chấp nêu trên chỉ có ý nghĩa làm cơ sở xác định mức cấp tín dụng, không được coi là giá bán tài sản khi Ngân hàng xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

3.5. Ngân hàng có quyền định giá lại tài sản thế chấp định kỳ tối thiểu 12 tháng một lần hoặc đột xuất khi thị trường biến động bất thường, khi tài sản bị hư hỏng, giảm sút giá trị. Chi phí định giá lại do Bên B chịu, trừ trường hợp Ngân hàng có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Điều 4. Nghĩa vụ được bảo đảm

4.1. Tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 được dùng để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Bên vay phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 2026/HĐTD/0456 ngày 18/08/2026, với các nội dung chính như sau:

Số tiền cho vay	3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Mục đích vay vốn	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại
Thời hạn cho vay	60 tháng
Lãi suất	Lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần, bằng lãi suất tiết kiệm 13 tháng trả lãi cuối kỳ của Ngân hàng cộng biên độ 3,5%/năm
Phương thức trả nợ	Gốc trả hàng tháng theo lịch trả nợ đính kèm Hợp đồng tín dụng; lãi trả hàng tháng vào ngày 25 của tháng
Ngày giải ngân dự kiến	25/08/2026

4.2. Nghĩa vụ được bảo đảm còn bao gồm cả các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, cam kết bảo lãnh, thư tín dụng và các nghĩa vụ tài chính khác mà Bên vay đã, đang và sẽ xác lập với Ngân hàng trong thời hạn thế chấp, kể cả các nghĩa vụ phát sinh sau thời điểm ký Hợp đồng này, mà không cần ký lại Hợp đồng thế chấp.

Điều 5. Phạm vi bảo đảm

5.1. Phạm vi bảo đảm bao gồm toàn bộ:

a) Nợ gốc và nợ lãi trong hạn;

b) Lãi quá hạn, lãi chậm trả và tiền phạt vi phạm theo Hợp đồng tín dụng;

c) Các khoản phí, lệ phí, chi phí liên quan đến việc cấp tín dụng và quản lý khoản vay;

d) Chi phí bảo quản, định giá lại, công chứng, đăng ký, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;

e) Chi phí xử lý tài sản thế chấp, chi phí khởi kiện, thi hành án, thuê luật sư và các chi phí hợp lý khác mà Ngân hàng phải bỏ ra để thu hồi nợ;

f) Tiền bồi thường thiệt hại (nếu có).

5.2. Trường hợp giá trị tài sản thế chấp không đủ để thanh toán toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm thì Bên vay có trách nhiệm tiếp tục thanh toán phần còn thiếu bằng tài sản khác của mình.

5.3. Trường hợp giá trị tài sản thế chấp lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm, phần chênh lệch sau khi xử lý tài sản và thanh toán đầy đủ các khoản theo Điều 17 sẽ được hoàn trả cho Bên B.

Điều 6. Thời hạn thế chấp

6.1. Thời hạn thế chấp được tính từ ngày Hợp đồng này được công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật cho đến khi Bên vay hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm và Ngân hàng xác nhận giải chấp bằng văn bản.

6.2. Việc Bên vay trả hết nợ của một khế ước nhận nợ cụ thể không đương nhiên làm chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này nếu vẫn còn nghĩa vụ khác thuộc phạm vi bảo đảm chưa được thanh toán đầy đủ.

Điều 7. Giao, giữ giấy tờ tài sản thế chấp

7.1. Ngay sau khi Hợp đồng này được công chứng, Bên B có trách nhiệm bàn giao cho Ngân hàng bản chính Giấy chứng nhận nêu tại điểm c khoản 2.1 Điều 2 và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản thế chấp. Việc bàn giao được lập thành Biên bản giao nhận có chữ ký của hai bên.

7.2. Ngân hàng có trách nhiệm bảo quản an toàn bản chính các giấy tờ nhận bàn giao và hoàn trả cho Bên B khi Hợp đồng này chấm dứt theo Điều 18.

7.3. Trường hợp Bên B cần sử dụng bản chính giấy tờ tài sản thế chấp để thực hiện thủ tục hành chính, Bên B phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và thời hạn sử dụng; việc cho mượn hay không thuộc quyền quyết định của Ngân hàng.

Điều 8. Quyền của Bên thế chấp

8.1. Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thỏa thuận tại Điều 2;

8.2. Được tiếp tục sử dụng, quản lý tài sản thế chấp trong thời hạn thế chấp;

8.3. Được đầu tư làm tăng giá trị tài sản thế chấp sau khi thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng;

8.4. Được nhận lại bản chính giấy tờ tài sản thế chấp và yêu cầu Ngân hàng thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm khi đã hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm;

8.5. Được yêu cầu Ngân hàng bồi thường thiệt hại nếu Ngân hàng làm mất, hư hỏng giấy tờ tài sản thế chấp do lỗi của Ngân hàng;

8.6. Các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ của Bên thế chấp

9.1. Bàn giao đầy đủ, đúng hạn bản chính giấy tờ tài sản thế chấp theo Điều 7;

9.2. Không được bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, góp vốn, cho thuê, cho mượn, thay thế tài sản thế chấp hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác khi chưa có văn bản chấp thuận của Ngân hàng;

9.3. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; không được thực hiện hành vi làm mất, hư hỏng hoặc giảm sút giá trị tài sản thế chấp;

9.4. Thông báo ngay bằng văn bản cho Ngân hàng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: tài sản thế chấp bị hư hỏng, mất mát, tranh chấp, kê biên; thay đổi hiện trạng, diện tích, mục đích sử dụng; thay đổi thông tin nhân thân, nơi cư trú, tình trạng hôn nhân của Bên B;

9.5. Tạo điều kiện để Ngân hàng kiểm tra thực trạng tài sản thế chấp theo Điều 10;

9.6. Mua và duy trì bảo hiểm tài sản thế chấp theo Điều 12;

9.7. Thanh toán đầy đủ các chi phí công chứng, đăng ký biện pháp bảo đảm, định giá lại, xử lý tài sản thế chấp và các chi phí liên quan khác;

9.8. Phối hợp với Ngân hàng thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và thủ tục xử lý tài sản thế chấp khi phát sinh Sự kiện vi phạm;

9.9. Bàn giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng hoặc bên mua khi Ngân hàng xử lý tài sản thế chấp;

9.10. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 10. Quyền của Bên nhận thế chấp

10.1. Giữ bản chính giấy tờ tài sản thế chấp trong suốt thời hạn thế chấp;

10.2. Kiểm tra trực tiếp hiện trạng tài sản thế chấp định kỳ hoặc đột xuất, sau khi thông báo trước cho Bên B tối thiểu 01 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp;

10.3. Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản thế chấp;

10.4. Yêu cầu Bên B áp dụng biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp;

10.5. Yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm hoặc thu hồi nợ trước hạn khi giá trị tài sản thế chấp giảm sút làm tỷ lệ bảo đảm không còn đáp ứng quy định của Ngân hàng;

10.6. Xử lý tài sản thế chấp theo Điều 15, Điều 16 khi phát sinh Sự kiện vi phạm;

10.7. Trích tiền từ bất kỳ tài khoản nào của Bên vay, Bên B mở tại Ngân hàng để thu hồi nợ khi đến hạn mà không cần có sự đồng ý tại từng lần trích;

10.8. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này cho bên thứ ba theo quy định pháp luật.

Điều 11. Nghĩa vụ của Bên nhận thế chấp

11.1. Bảo quản an toàn bản chính giấy tờ tài sản thế chấp đã nhận bàn giao;

11.2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

11.3. Thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và hoàn trả giấy tờ tài sản thế chấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên vay hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm;

11.4. Thông báo cho Bên B về việc xử lý tài sản thế chấp theo đúng trình tự quy định tại Điều 16;

11.5. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 12. Bảo hiểm tài sản thế chấp

12.1. Bên B có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho tài sản gắn liền với đất thuộc tài sản thế chấp tại doanh nghiệp bảo hiểm được Ngân hàng chấp thuận, với số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị tài sản gắn liền với đất nêu tại khoản 3.1 Điều 3.

12.2. Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm duy nhất là Ngân hàng trong suốt thời hạn thế chấp. Bên B có trách nhiệm nộp bản chính hợp đồng bảo hiểm cho Ngân hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày giao kết.

12.3. Bên B phải duy trì liên tục hiệu lực bảo hiểm và tái tục trước ngày hết hạn tối thiểu 10 ngày. Trường hợp Bên B không thực hiện, Ngân hàng có quyền mua bảo hiểm thay và Bên B phải hoàn trả toàn bộ chi phí, hoặc Ngân hàng coi đó là một Sự kiện vi phạm.

Điều 13. Công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm

13.1. Hợp đồng này phải được công chứng theo quy định pháp luật. Chi phí công chứng do Bên B chịu.

13.2. Các bên có trách nhiệm phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại Cơ quan đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng được công chứng. Hồ sơ đăng ký do Ngân hàng chuẩn bị, Bên B ký và cung cấp các giấy tờ cần thiết.

13.3. Mọi thay đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng này đều phải lập thành văn bản, được công chứng và đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

Điều 14. Thay đổi, bổ sung, thay thế, rút bớt tài sản thế chấp

14.1. Bên B chỉ được thay thế, rút bớt một phần tài sản thế chấp khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng và sau khi đã bổ sung tài sản bảo đảm khác được Ngân hàng chấp nhận, hoặc đã giảm dư nợ tương ứng để bảo đảm tỷ lệ bảo đảm theo quy định của Ngân hàng.

14.2. Trường hợp giá trị tài sản thế chấp bị giảm sút từ 10% trở lên so với giá trị nêu tại khoản 3.1 Điều 3, Ngân hàng có quyền yêu cầu Bên B bổ sung tài sản bảo đảm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời hạn này mà Bên B không thực hiện, Ngân hàng có quyền thu hồi nợ trước hạn và xử lý tài sản thế chấp.

Điều 15. Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

Ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây (mỗi trường hợp là một "Sự kiện vi phạm"):

15.1. Bên vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, không đúng hạn bất kỳ khoản nợ gốc, nợ lãi, phí nào thuộc nghĩa vụ được bảo đảm;

15.2. Bên vay vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng tín dụng dẫn đến việc Ngân hàng thu hồi nợ trước hạn;

15.3. Bên B vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 9 hoặc Điều 12 của Hợp đồng này;

15.4. Bên vay, Bên B bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chết hoặc bị tuyên bố đã chết mà người thừa kế không tiếp nhận nghĩa vụ;

15.5. Tài sản thế chấp bị kê biên, phong tỏa, tranh chấp hoặc bị xử lý theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

15.6. Thông tin, tài liệu do Bên vay, Bên B cung cấp cho Ngân hàng là không trung thực, không chính xác;

15.7. Các trường hợp khác theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 16. Phương thức xử lý tài sản thế chấp

16.1. Khi phát sinh Sự kiện vi phạm, Ngân hàng gửi thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho Bên B và đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật. Thời hạn thông báo trước khi xử lý tối thiểu là 15 ngày.

16.2. Các bên thỏa thuận Ngân hàng được lựa chọn một hoặc đồng thời nhiều phương thức xử lý tài sản thế chấp sau đây:

a) Bán đấu giá tài sản thế chấp theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản;

b) Ngân hàng trực tiếp bán tài sản thế chấp cho bên thứ ba;

c) Ngân hàng nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm;

d) Nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả cho Bên B;

e) Phương thức khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm xử lý.

16.3. Bên B ủy quyền không hủy ngang cho Ngân hàng được toàn quyền quyết định giá bán, ký kết các văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cho bên mua khi xử lý tài sản thế chấp.

16.4. Bên B có nghĩa vụ bàn giao tài sản thế chấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ngân hàng. Quá thời hạn này, Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Điều 17. Thanh toán số tiền thu được từ xử lý tài sản thế chấp

Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

17.1. Chi phí bảo quản, định giá, đấu giá, xử lý tài sản thế chấp và các chi phí hợp lý khác;

17.2. Các khoản thuế, lệ phí phải nộp theo quy định pháp luật;

17.3. Nợ lãi quá hạn, tiền phạt vi phạm;

17.4. Nợ lãi trong hạn;

17.5. Nợ gốc;

17.6. Các nghĩa vụ tài chính khác của Bên vay đối với Ngân hàng;

17.7. Phần còn lại (nếu có) được hoàn trả cho Bên B trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Điều 18. Chấm dứt thế chấp và giải chấp

18.1. Việc thế chấp theo Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp: nghĩa vụ được bảo đảm đã được thực hiện đầy đủ; tài sản thế chấp đã được xử lý xong; các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản; hoặc theo quy định pháp luật.

18.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt thế chấp, Ngân hàng có trách nhiệm phát hành văn bản giải chấp, phối hợp thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm và hoàn trả bản chính giấy tờ tài sản thế chấp cho Bên B.

Điều 19. Cam đoan của các bên

19.1. Bên B cam đoan:

a) Tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Bên B; không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không thuộc diện quy hoạch phải thu hồi tại thời điểm ký Hợp đồng;

b) Tài sản thế chấp chưa được dùng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào khác;

c) Việc thế chấp đã được sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu; không có người thứ ba nào có quyền lợi liên quan đến tài sản thế chấp mà chưa được thông báo cho Ngân hàng;

d) Các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng là trung thực, chính xác và đầy đủ;

e) Hoàn toàn tự nguyện giao kết Hợp đồng, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung Hợp đồng.

19.2. Ngân hàng cam đoan thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 20. Thông báo và liên lạc

20.1. Mọi thông báo, yêu cầu, văn bản trao đổi giữa các bên liên quan đến Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và gửi theo một trong các phương thức: giao trực tiếp có ký nhận; gửi qua đường bưu chính có bảo đảm; gửi thư điện tử đến địa chỉ đã đăng ký; hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký của bên nhận.

20.2. Địa chỉ nhận thông báo của các bên là địa chỉ ghi tại phần đầu Hợp đồng này. Trường hợp thay đổi địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, bên thay đổi phải thông báo cho bên còn lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. Nếu không thông báo, thông báo gửi đến địa chỉ cũ vẫn được coi là đã gửi hợp lệ.

20.3. Thông báo được coi là đã nhận: tại thời điểm ký nhận nếu giao trực tiếp; sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi nếu gửi qua đường bưu chính; tại thời điểm hệ thống ghi nhận gửi thành công nếu gửi bằng thư điện tử hoặc tin nhắn.

Điều 21. Sự kiện bất khả kháng

21.1. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, đình công, thay đổi chính sách pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm cho một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình.

21.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, kèm theo tài liệu chứng minh, và phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại.

21.3. Sự kiện bất khả kháng không làm chấm dứt nghĩa vụ trả nợ của Bên vay mà chỉ là căn cứ để các bên xem xét thỏa thuận điều chỉnh thời hạn thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian xảy ra sự kiện.

Điều 22. Bảo mật thông tin

22.1. Các bên có trách nhiệm giữ bí mật toàn bộ nội dung Hợp đồng này và các thông tin trao đổi trong quá trình thực hiện, trừ trường hợp phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.

22.2. Bên B đồng ý để Ngân hàng cung cấp thông tin về Bên B, tài sản thế chấp và quan hệ tín dụng cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia, công ty kiểm toán, đơn vị thẩm định giá, tổ chức đấu giá, cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và các bên liên quan khác trong phạm vi cần thiết để thực hiện Hợp đồng.

22.3. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bên B được thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ngân hàng đã được Bên B đọc và đồng ý.

Điều 23. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

23.1. Ngân hàng có quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần có sự đồng ý của Bên B, nhưng phải thông báo cho Bên B trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển giao có hiệu lực.

23.2. Bên B không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có văn bản chấp thuận trước của Ngân hàng.

23.3. Trường hợp Bên B chết hoặc bị tuyên bố đã chết, người thừa kế hợp pháp của Bên B kế thừa các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này trong phạm vi di sản được hưởng, theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Điều 24. Giải quyết tranh chấp

24.1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

24.2. Trường hợp không thương lượng được trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, một trong các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi có tài sản thế chấp. Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên. Bên thua kiện chịu toàn bộ án phí và chi phí tố tụng.

24.3. Trong thời gian tranh chấp đang được giải quyết, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của mình theo Hợp đồng này, trừ phần nội dung đang tranh chấp.

Điều 25. Hiệu lực của Hợp đồng

25.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng và chấm dứt khi các bên hoàn thành toàn bộ quyền, nghĩa vụ theo Hợp đồng.

25.2. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm có giá trị đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký theo quy định pháp luật.

25.3. Trường hợp một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này bị vô hiệu thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực; các bên có trách nhiệm thương lượng sửa đổi điều khoản bị vô hiệu theo hướng phù hợp quy định pháp luật và ý chí ban đầu của các bên.

25.4. Hợp đồng này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau: Ngân hàng giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, Văn phòng công chứng lưu 01 bản, Cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm lưu 01 bản.

25.5. Hợp đồng này gồm 25 điều, được trình bày trên khổ giấy A4, kèm theo Phụ lục 01 – Danh mục tài sản thế chấp và Phụ lục 02 – Lịch trả nợ gốc dự kiến, là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

25.6. Các bên đã cùng đọc lại toàn văn Hợp đồng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng, hoàn toàn tự nguyện ký tên, điểm chỉ dưới đây.

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Bà PHẠM THỊ HỒNG

BÊN THẾ CHẤP (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên, điểm chỉ)

TRẦN VĂN MINH
NGUYỄN THỊ LAN

GIAP LAI

Ngày 20/8/2026

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ GIẤY TỜ KÈM THEO

(Đính kèm Hợp đồng thế chấp số 2026/HĐBĐ/0456 ngày 20/08/2026)

STT	Tên tài sản / giấy tờ	Đặc điểm nhận dạng	Số lượng	Giá trị (đồng)
1	Quyền sử dụng đất	Thửa 123, tờ bản đồ 45, diện tích 80,5 m², Số 45 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	01	4.300.000.000
2	Nhà ở riêng lẻ gắn liền với đất	01 trệt, 02 lầu, diện tích xây dựng 65,0 m², tổng diện tích sàn 195,0 m², hoàn thành năm 2013	01	900.000.000
3	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)	Số phát hành CS 123456, số vào sổ CS 00123, cấp ngày 05/06/2015	01 bản	–
4	Chứng thư thẩm định giá (bản chính)	Chứng thư thẩm định giá số 268/2026/CT-TĐGMT ngày 01/08/2026	01 bản	–
5	Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao chứng thực)	Số 123/2010/QT-KH ngày 15/02/2010	01 bản	–
	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP			**5.200.000.000**

Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm triệu đồng.

BÊN NHẬN THẾ CHẤP
(Ký, đóng dấu)



Bà PHẠM THỊ HỒNG

BÊN THẾ CHẤP
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN VĂN MINH
NGUYỄN THỊ LAN

Ngày 20/8/2026

PHỤ LỤC 02

LỊCH TRẢ NỢ GỐC DỰ KIẾN

(Đính kèm Hợp đồng thế chấp số 2026/HĐBĐ/0456 ngày 20/08/2026)

Số tiền vay: 3.500.000.000 đồng – Thời hạn: 60 tháng – Kỳ trả nợ gốc: hàng tháng, vào ngày 25 của tháng.

Kỳ	Ngày đến hạn	Nợ gốc phải trả (đồng)	Dư nợ còn lại (đồng)
1	25/09/2026	58.333.000	3.441.667.000
2	25/10/2026	58.333.000	3.383.334.000
3	25/11/2026	58.333.000	3.325.001.000
4	25/12/2026	58.333.000	3.266.668.000
5	25/01/2027	58.333.000	3.208.335.000
6	25/02/2027	58.333.000	3.150.002.000
7	25/03/2027	58.333.000	3.091.669.000
8	25/04/2027	58.333.000	3.033.336.000
9	25/05/2027	58.333.000	2.975.003.000
10	25/06/2027	58.333.000	2.916.670.000
11	25/07/2027	58.333.000	2.858.337.000
12	25/08/2027	58.333.000	2.800.004.000
13	25/09/2027	58.333.000	2.741.671.000
14	25/10/2027	58.333.000	2.683.338.000
15	25/11/2027	58.333.000	2.625.005.000
16	25/12/2027	58.333.000	2.566.672.000
17	25/01/2028	58.333.000	2.508.339.000
18	25/02/2028	58.333.000	2.450.006.000
19	25/03/2028	58.333.000	2.391.673.000
20	25/04/2028	58.333.000	2.333.340.000
21	25/05/2028	58.333.000	2.275.007.000
22	25/06/2028	58.333.000	2.216.674.000
23	25/07/2028	58.333.000	2.158.341.000
24	25/08/2028	58.333.000	2.100.008.000
25	25/09/2028	58.333.000	2.041.675.000
26	25/10/2028	58.333.000	1.983.342.000
27	25/11/2028	58.333.000	1.925.009.000
28	25/12/2028	58.333.000	1.866.676.000
29	25/01/2029	58.333.000	1.808.343.000
30	25/02/2029	58.333.000	1.750.010.000
31	25/03/2029	58.333.000	1.691.677.000
32	25/04/2029	58.333.000	1.633.344.000

Kỳ	Ngày đến hạn	Nợ gốc phải trả (đồng)	Dư nợ còn lại (đồng)
33	25/05/2029	58.333.000	1.575.011.000
34	25/06/2029	58.333.000	1.516.678.000
35	25/07/2029	58.333.000	1.458.345.000
36	25/08/2029	58.333.000	1.400.012.000
37	25/09/2029	58.333.000	1.341.679.000
38	25/10/2029	58.333.000	1.283.346.000
39	25/11/2029	58.333.000	1.225.013.000
40	25/12/2029	58.333.000	1.166.680.000
41	25/01/2030	58.333.000	1.108.347.000
42	25/02/2030	58.333.000	1.050.014.000
43	25/03/2030	58.333.000	991.681.000
44	25/04/2030	58.333.000	933.348.000
45	25/05/2030	58.333.000	875.015.000
46	25/06/2030	58.333.000	816.682.000
47	25/07/2030	58.333.000	758.349.000
48	25/08/2030	58.333.000	700.016.000
49	25/09/2030	58.333.000	641.683.000
50	25/10/2030	58.333.000	583.350.000
51	25/11/2030	58.333.000	525.017.000
52	25/12/2030	58.333.000	466.684.000
53	25/01/2031	58.333.000	408.351.000
54	25/02/2031	58.333.000	350.018.000
55	25/03/2031	58.333.000	291.685.000
56	25/04/2031	58.333.000	233.352.000
57	25/05/2031	58.333.000	175.019.000
58	25/06/2031	58.333.000	116.686.000
59	25/07/2031	58.333.000	58.353.000
60	25/08/2031	58.353.000	0
	Tổng cộng	**3.500.000.000**	

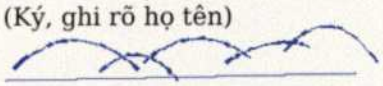
Ghi chú: Lịch trả nợ gốc nêu trên là dự kiến; tiền lãi được tính trên dư nợ thực tế và trả cùng kỳ với nợ gốc. Trường hợp ngày đến hạn trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

BÊN NHẬN THẾ CHẤP
(Ký, đóng dấu)



Bà PHẠM THỊ HỒNG

BÊN THẾ CHẤP
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN VĂN MINH
NGUYỄN THỊ LAN

Ngày 20/8/2026

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Tổ chức hành nghề công chứng	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MẪU THỬ
Địa chỉ	Số 12 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh
Công chứng viên	NGUYỄN VĂN BÌNH
Thẻ công chứng viên	Thẻ công chứng viên số 0000/TP-CC (số hiệu giả định)
Số công chứng	4567/2026/HĐBĐ
Quyển số	Quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD
Ngày công chứng	20/08/2026

Hôm nay, ngày 20/08/2026, tại trụ sở VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MẪU THỬ, địa chỉ Số 12 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh, tôi – NGUYỄN VĂN BÌNH, Công chứng viên của VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MẪU THỬ – CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất này được giao kết giữa NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MẪU THỬ và ông TRẦN VĂN MINH, bà NGUYỄN THỊ LAN; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng.

Tại thời điểm công chứng, các bên đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Các bên giao kết đã đọc lại toàn văn hợp đồng, đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng này trước mặt tôi.

Hợp đồng này gồm 03 phần: nội dung hợp đồng, Phụ lục 01 và lời chứng của công chứng viên, được lập thành 05 (năm) bản.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN BÌNH

Ngày 20/8/2026